

주의요구

제 목 구내식당 위탁운영 용역계약 관련 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ※※본부

조 치 부 서(기관) ●●처

내 용

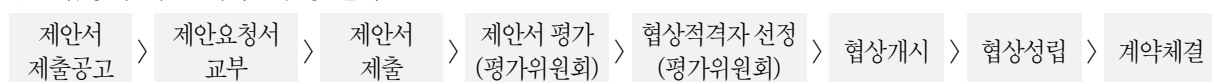
1. 업무 개요

※※본부는 구내식당 위탁운영을 위해 ‘협상에 의한 계약¹⁾’을 추진하면서 20××. ×. ××. 우선협상대상자인 (주)□□□(서울시 ○○○구, 대표 ◇◇◇)와 협상을 하고, 그 결과를 계약담당부서인 ◆◆◆처로 송부하였다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「조달운용 규정 시행세칙」 제19조(협상에 의한 계약) 제3항에 따르면 협상에 의한 계약의 집행은 기획재정부 계약예규(이하 “계약예규”라 한다)의 규정에 따르도록 되어 있고, 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제11조(협상의 내용과 범위)에 따르면 우선협상대상자와 협상을 할 때에는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있고, 계약예규 「용역계약일반 조건」 제6조(통지 등) 제1항에 따르면 구두에 의한 통지·요구·승인 또는 지시 등은 문서로 보완되어야 효력이 있다고 되어 있다.

1) ‘협상에 의한 계약’ 수행 절차



그리고 (주)□□□와 체결한 「구내식당 위탁운영 용역계약 특수조건」 제14조(위생 및 안전점검)에 따르면 공사는 위생 및 안전점검을 수시로 실시할 수 있으며, 그 방법은 계약당사자간 협의를 통해 정하도록 되어 있다.

따라서 협상결과는 계약서에 포함하거나 별도의 합의서 또는 확약서로 작성한 후 이것이 계약의 일부임을 계약당사자가 서로 확인하여야 하고, 당사자 간 협의로 정한 사항을 변경할 때에도 협의를 거쳐 이를 문서 등으로 서로 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

※※본부 ■■■처 ★★★★★부 ▽급 △△△는 20××. ×. ×. 부터 감사일 현재까지 ○○과장 직위에서 구내식당 위탁운영 관리 감독 업무를, ▽급 ▲▲▲는 20××. ×. ×. 부터 20××. ×. ×. 까지 ○○담당 직위에서 구내식당 위탁운영 업무를 수행하였다.

위 두 사람은 20××. ×. ××. (주)□□□와 협상을 하면서 합의된 사항 중 일부를 누락하고 계약담당부서인 ◆◆◆◆처로 협상결과를 송부하여, 협상결과 중 일부가 계약서에 반영되지 않았고 협상결과를 별도의 합의서나 확약서로 작성하여 계약의 일부임을 입증하는 근거를 확보하지 않았다.

그 결과 계약당사자 간에 합의가 있었는지를 두고 의견차이가 발생하여도 이를 입증할 수 없게 되었다.

또한 구내식당 식자재 검수와 시설에 대한 위생 점검을 주1회 실시하기로 20××. ×. ××. (주)□□□와 협의 후 문서로 통보²⁾하였음에도 20××. ××. ××. 부터 감사일 현재까지 식자재 검수 및 위생 점검을 협의 및 문서통보 조치 없이 주2회로 확대하여 실시하였다.

2) 관련문서: ★★★★★부-1×××(20××.×.××.) 「구내식당 위탁운영에 따른 업무 협조 요청」

관련자 의견 ※※본부 ▽급 △△△와 ▽급 ▲▲▲는 감사결과를 수용하면서 다만 식자재 검수와 위생 점검 횟수를 늘린 사유가 식자재 투입률 준수 등 계약상대자의 계약이행 여부를 확인하기 위한 것이었다고 주장하나, 해당사항은 당사자 간 협의를 통해 정하기로 한 사항이므로 협의 후에 문서로 통보하여 절차적 정당성을 확보하여야 한다.

조치할 사항

☒☒처장은

구내식당 위탁운영 업무 등을 철저히 하지 않은 직원 2명에 대하여 「인사관리 규정」 제38조 (경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시기 바랍니다.(주의)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
※※본부	▽급	△△△	20××. ×. ×. ~ 현재	○○과장	주의
※※본부	▽급	▲▲▲	20××. ×. ×. ~ 20××. ×. ×.	○○담당	주의